

Niche fiscale Airbnb : des parlementaires saisissent le Conseil d'Etat

Huit parlementaires, principalement de gauche, s'apprêtent à déposer un recours ce mercredi 6 mars devant le Conseil d'Etat pour forcer le gouvernement

à mettre fin à l'avantage fiscal exorbitant d'**Airbnb**, accusé de nourrir la crise du logement.

Huit parlementaires de tous bords, dont et le sénateur PCF Ian Brossat, s'apprêtent à déposer ce mercredi 6 mars un recours devant le Conseil d'Etat pour obliger le gouvernement à appliquer la réduction de la **«niche fiscale Airbnb»**. Cette disposition est pourtant gravée dans le marbre du budget 2024 et figure aussi dans la pour réguler la plateforme américaine d'intermédiation locative. La mesure pourrait rapporter 330 millions d'euros aux finances publiques, selon la Cour des comptes, pour l'année 2023. Mais elle contreviendrait à la ligne que s'est fixée Bruno Le Maire depuis 2017 : pas d'augmentation d'impôts.

Résumé de l'imbroglio. La fiscalité avantageuse dont jouissent les meublés de tourisme, qui peuvent bénéficier d'un abattement allant jusqu'à 71 % de leurs revenus locatifs, pousse les propriétaires à proposer plutôt ce type de bien à louer qu'une location classique. Dans les métropoles et les communes du littoral atlantique, de nombreux habitants, notamment les jeunes et les travailleurs de première ligne, ne trouvent plus à se loger près de leur lieu de travail.

«Erreur technique»

Mi-octobre, prévoyant d'aligner l'abattement fiscal des meublés de tourisme sur celui des locations classiques : soit 30 %, sauf dans les zones rurales où il serait maintenu à 50 %. Contre toute attente, . Le gouvernement plaide «l'erreur technique» et assure qu'il reviendra sur cette disposition dès que possible. Au nom du principe de non-rétroactivité, «on ne peut pas changer le 15 décembre 2023 des règles fiscales applicables pour l'année 2023. A fortiori, quand elles sont défavorables aux contribuables», fait-on valoir à Bercy.

C'est chose faite mi-février : le «bulletin officiel des impôts», qui fixe la doctrine, aux contribuables entre «appliquer, dès l'imposition des revenus de l'année 2023, les modifications issues de l'article 45» de la loi de finances. Ou, pour «limiter les conséquences d'une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer» les dispositions du code général des impôts dans leur version antérieure au budget pour 2024.

Un référé-suspension et un recours au fond

Pour Ian Brossat, cet empressement à rétablir «par la petite porte» cette niche fiscale s'explique par «l'approche des Jeux olympiques» qui promettent d'être lucratifs pour les propriétaires de meublés touristiques, mais aussi par «le lobbying efficace d'**Airbnb**» auprès de Bercy. En revanche, le nouveau ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, n'est pas aligné sur la position de Bruno Le Maire. Lors de l'examen de la proposition de loi transpartisane portée par Iñaki Echaniz et Annaïg Le Meur (Renaissance), il avait défendu la réduction de la niche fiscale, contre l'avis du gouvernement.

Face à ce qu'ils qualifient de «manœuvre» du gouvernement, les députés et sénateurs, dont la sénatrice UDI Nathalie Goulet, vont déposer à la fois un référé-suspension et un recours au fond pour excès de pouvoir. Difficile de dire dans quel sens la juridiction d'appel va trancher. Mais une chose est sûre : elle devrait se prononcer rapidement car le formulaire de déclaration de revenus 2024 sur les revenus 2023 arrivera bientôt dans les boîtes aux lettres.

Pour aller plus loin :

Dans la même rubrique

[https://www.liberation.fr/resizer/GDOXJv7lq-thUpkcexkK8CZ_wJk=/1200x630/filters:format\(jpg\):quality\(70\):focal\(3016x3233:3026x3243\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KTYXLJLBBFFXPCUDBFORO5QHQE.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/GDOXJv7lq-thUpkcexkK8CZ_wJk=/1200x630/filters:format(jpg):quality(70):focal(3016x3233:3026x3243)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KTYXLJLBBFFXPCUDBFORO5QHQE.jpg)

[https://www.liberation.fr/resizer/bmZ2F4EbEYJQ1q23xlLiMnx2-Qs=/768x512/filters:format\(jpg\):quality\(70\):focal\(2449x1645:2459x1655\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/NARAPRPOVRD4RIQSI3ARFCFBGY.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/bmZ2F4EbEYJQ1q23xlLiMnx2-Qs=/768x512/filters:format(jpg):quality(70):focal(2449x1645:2459x1655)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/NARAPRPOVRD4RIQSI3ARFCFBGY.jpg)

par Eve Szeftel